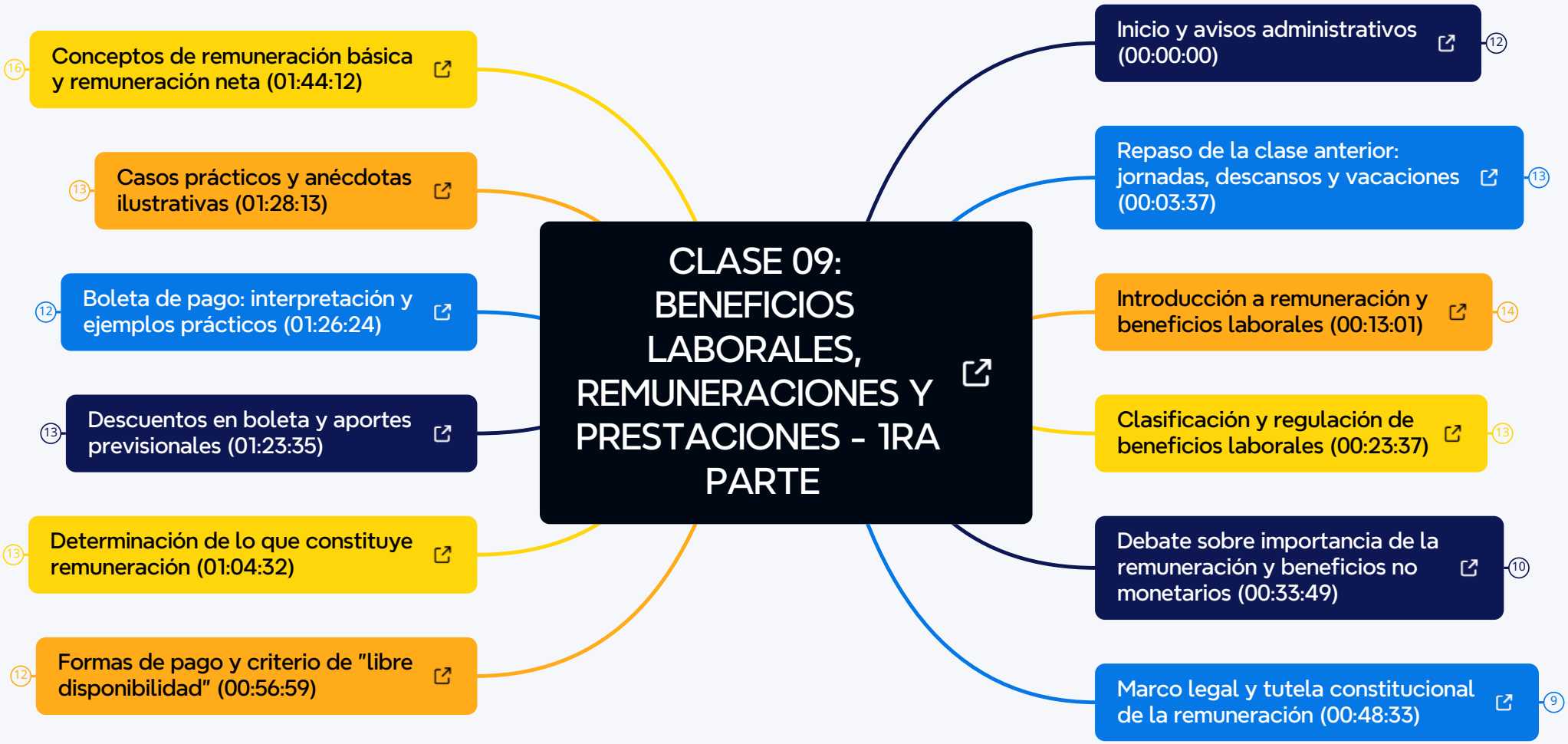
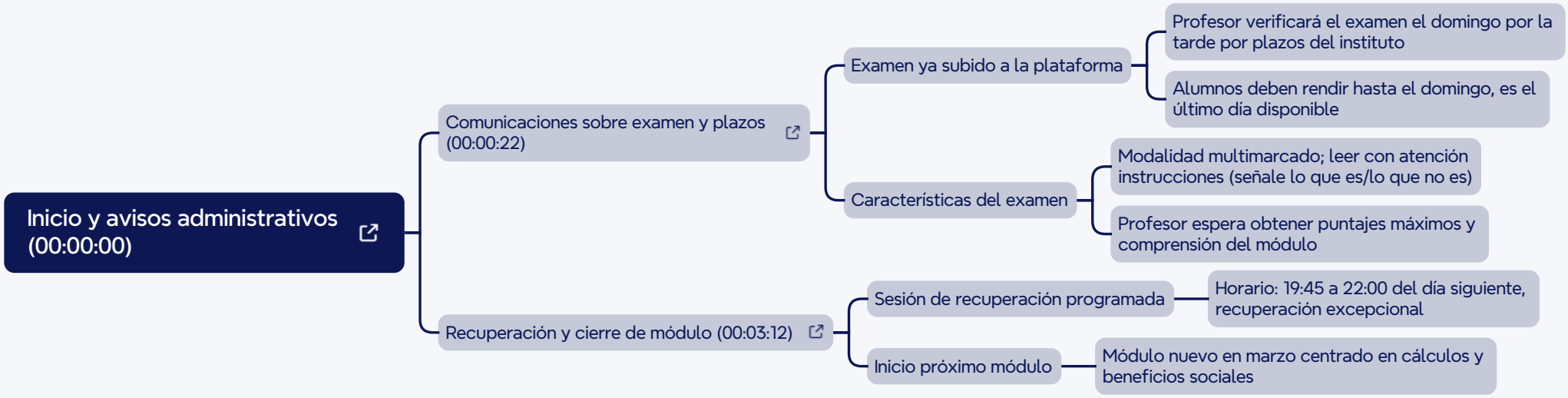
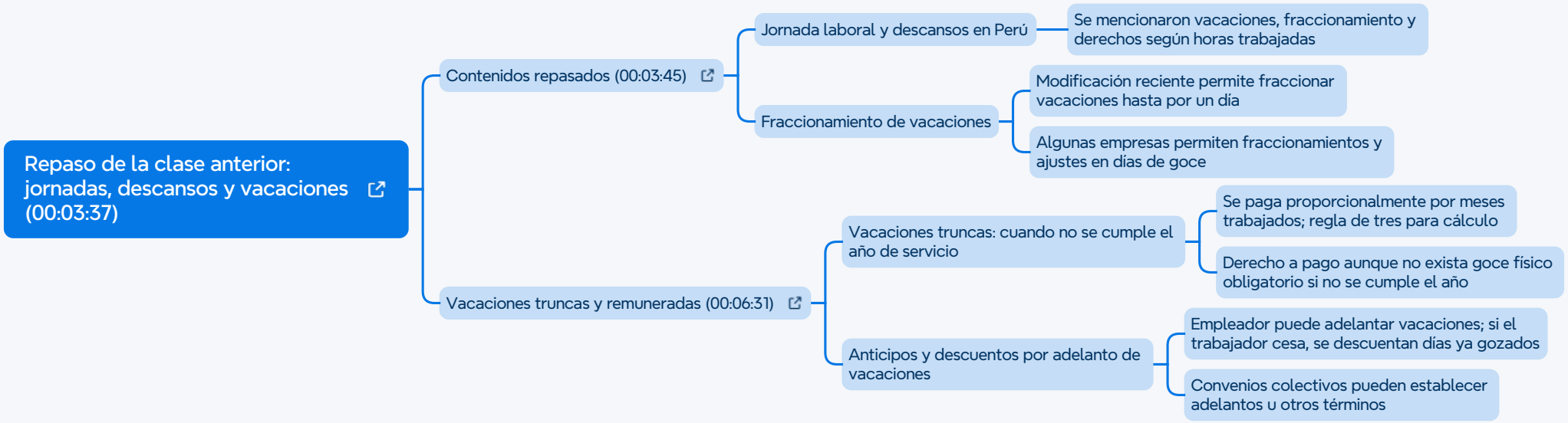
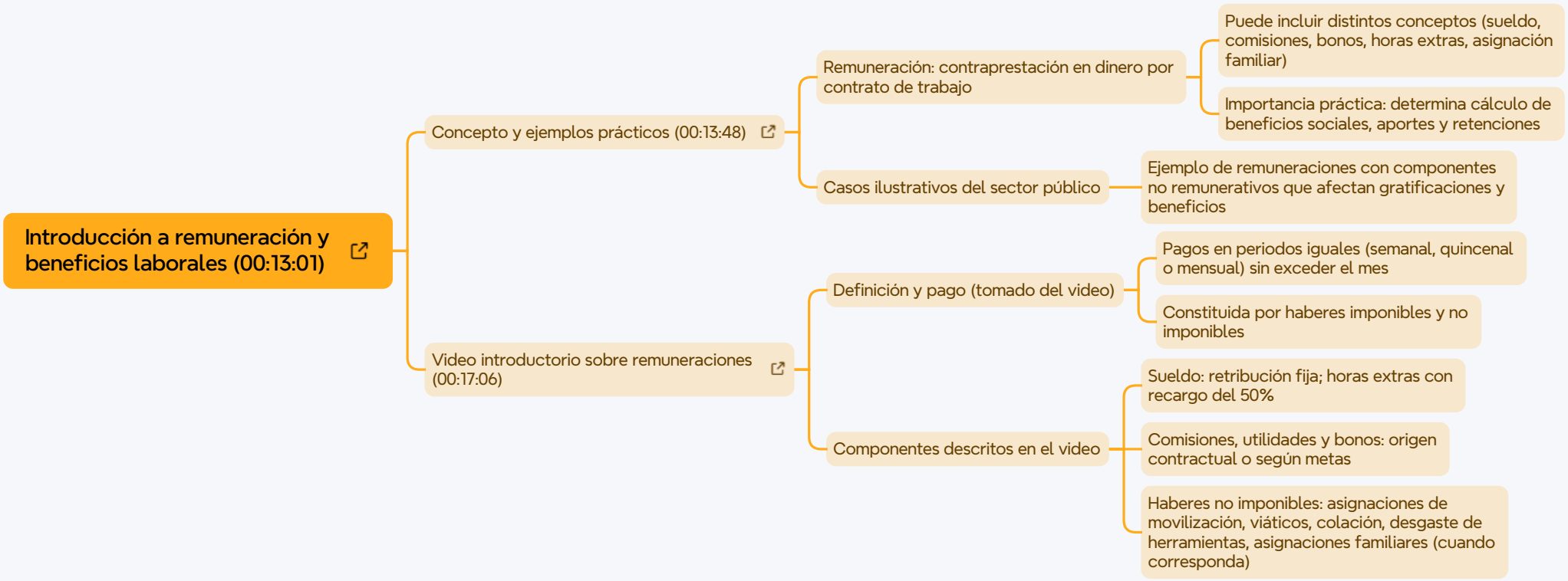
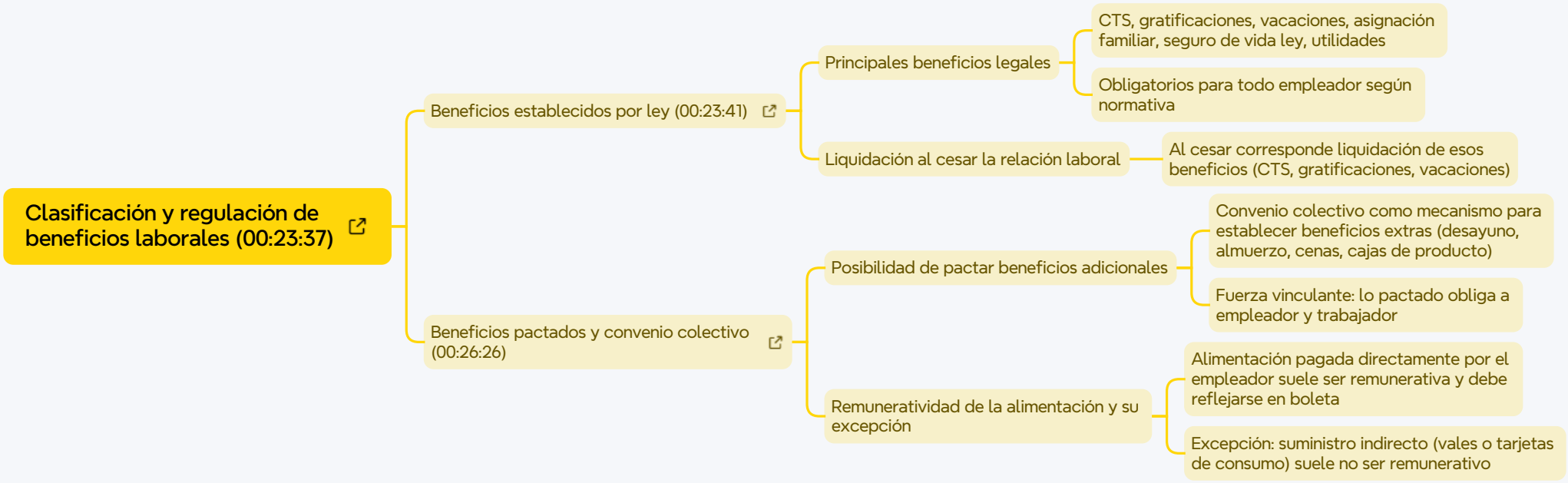
EDU MIN

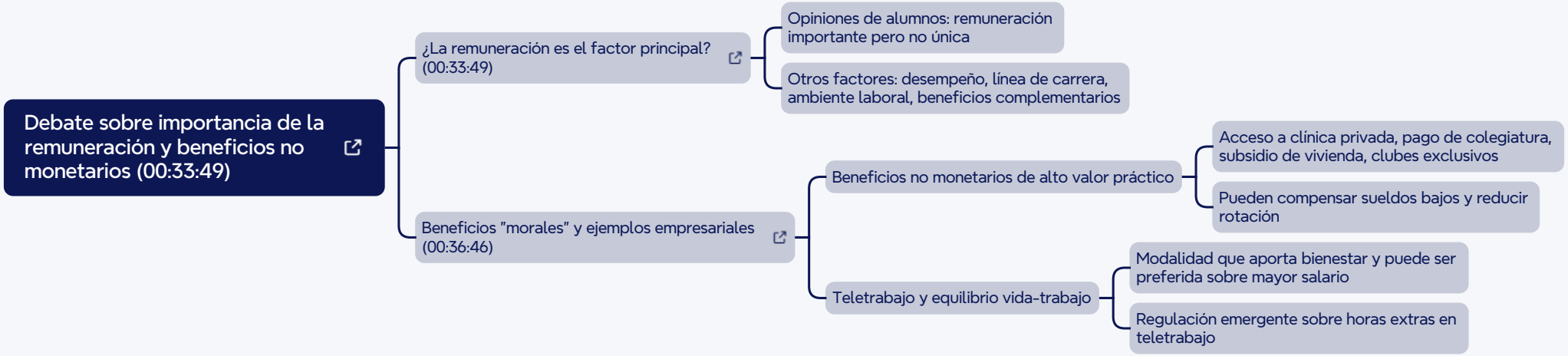

CLASE 09: BENEFICIOS LABORALES, REMUNERACIONES Y PRESTACIONES - 1RA PARTE
Inicio y avisos administrativos (00:00:00)
Repaso de la clase anterior: jornadas, descansos y vacaciones (00:03:37)
Introducción a remuneración y beneficios laborales (00:13:01)
Clasificación y regulación de beneficios laborales (00:23:37)
Debate sobre importancia de la remuneración y beneficios no monetarios (00:33:49)
Marco legal y tutela constitucional de la remuneración (00:48:33)
Conceptos de remuneración básica y remuneración neta (01:44:12)
Casos prácticos y anécdotas ilustrativas (01:28:13)
Boleta de pago: interpretación y ejemplos prácticos (01:26:24)
Descuentos en boleta y aportes previsionales (01:23:35)
Determinación de lo que constituye remuneración (01:04:32)
Formas de pago y criterio de "libre disponibilidad" (00:56:59)

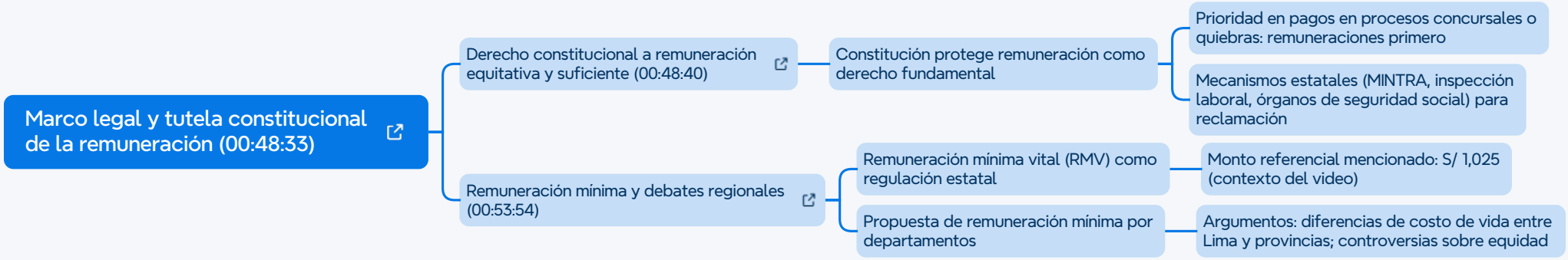

Inicio y avisos administrativos (00:00:00)
Comunicaciones sobre examen y plazos (00:00:22)
Examen ya subido a la plataforma
Profesor verificará el examen el domingo por la tarde por plazos del instituto
Alumnos deben rendir hasta el domingo, es el último día disponible
Características del examen
Modalidad multimarcado; leer con atención instrucciones (señale lo que es/lo que no es)
Profesor espera obtener puntajes máximos y comprensión del módulo
Recuperación y cierre de módulo (00:03:12)
Sesión de recuperación programada
Horario: 19:45 a 22:00 del día siguiente, recuperación excepcional
Inicio próximo módulo
Módulo nuevo en marzo centrado en cálculos y beneficios sociales

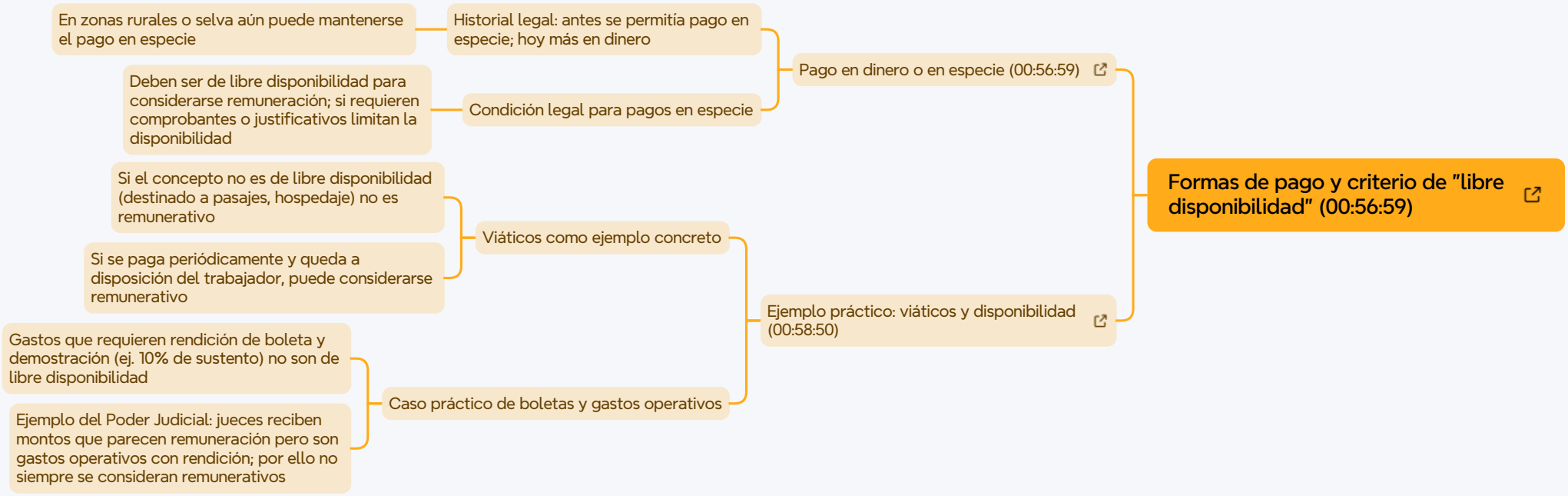

Repaso de la clase anterior: jornadas, descansos y vacaciones (00:03:37)
Contenidos repasados (00:03:45)
Jornada laboral y descansos en Perú
Se mencionaron vacaciones, fraccionamiento y derechos según horas trabajadas
Fraccionamiento de vacaciones
Modificación reciente permite fraccionar vacaciones hasta por un día
Algunas empresas permiten fraccionamientos y ajustes en días de goce
Vacaciones truncas y remuneradas (00:06:31)
Vacaciones truncas: cuando no se cumple el año de servicio
Se paga proporcionalmente por meses trabajados; regla de tres para cálculo
Derecho a pago aunque no exista goce físico obligatorio si no se cumple el año
Anticipos y descuentos por adelanto de vacaciones
Empleador puede adelantar vacaciones; si el trabajador cesa, se descuentan días ya gozados
Convenios colectivos pueden establecer adelantos u otros términos


Introducción a remuneración y beneficios laborales (00:13:01)
Concepto y ejemplos prácticos (00:13:48)
Remuneración: contraprestación en dinero por contrato de trabajo
Puede incluir distintos conceptos (sueldo, comisiones, bonos, horas extras, asignación familiar)
Importancia práctica: determina cálculo de beneficios sociales, aportes y retenciones
Casos ilustrativos del sector público
Ejemplo de remuneraciones con componentes no remunerativos que afectan gratificaciones y beneficios
Video introductorio sobre remuneraciones (00:17:06)
Definición y pago (tomado del video)
Pagos en periodos iguales (semanal, quincenal o mensual) sin exceder el mes
Constituida por haberes imponibles y no imponibles
Componentes descritos en el video
Sueldo: retribución fija; horas extras con recargo del 50%
Comisiones, utilidades y bonos: origen contractual o según metas
Haberes no imponibles: asignaciones de movilización, viáticos, colación, desgaste de herramientas, asignaciones familiares (cuando corresponda)

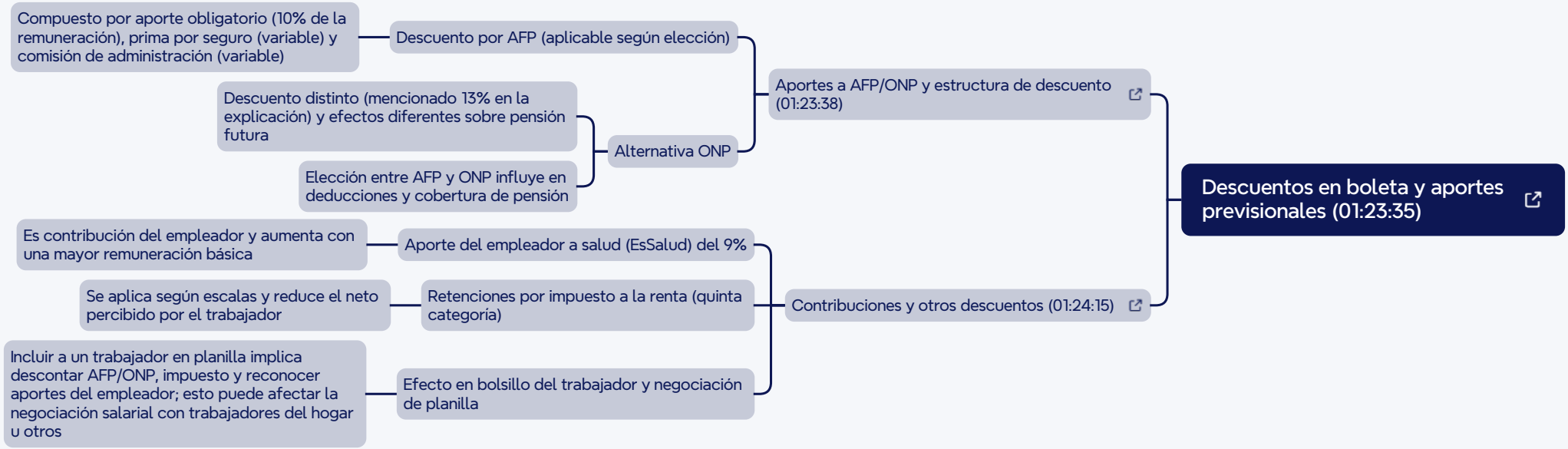

Clasificación y regulación de beneficios laborales (00:23:37)
Beneficios establecidos por ley (00:23:41)
Principales beneficios legales
CTS, gratificaciones, vacaciones, asignación familiar, seguro de vida ley, utilidades
Obligatorios para todo empleador según normativa
Liquidación al cesar la relación laboral
Al cesar corresponde liquidación de esos beneficios (CTS, gratificaciones, vacaciones)
Beneficios pactados y convenio colectivo (00:26:26)
Posibilidad de pactar beneficios adicionales
Convenio colectivo como mecanismo para establecer beneficios extras (desayuno, almuerzo, cenas, cajas de producto)
Fuerza vinculante: lo pactado obliga a empleador y trabajador
Remuneratividad de la alimentación y su excepción
Alimentación pagada directamente por el empleador suele ser remunerativa y debe reflejarse en boleta
Excepción: suministro indirecto (vales o tarjetas de consumo) suele no ser remunerativo

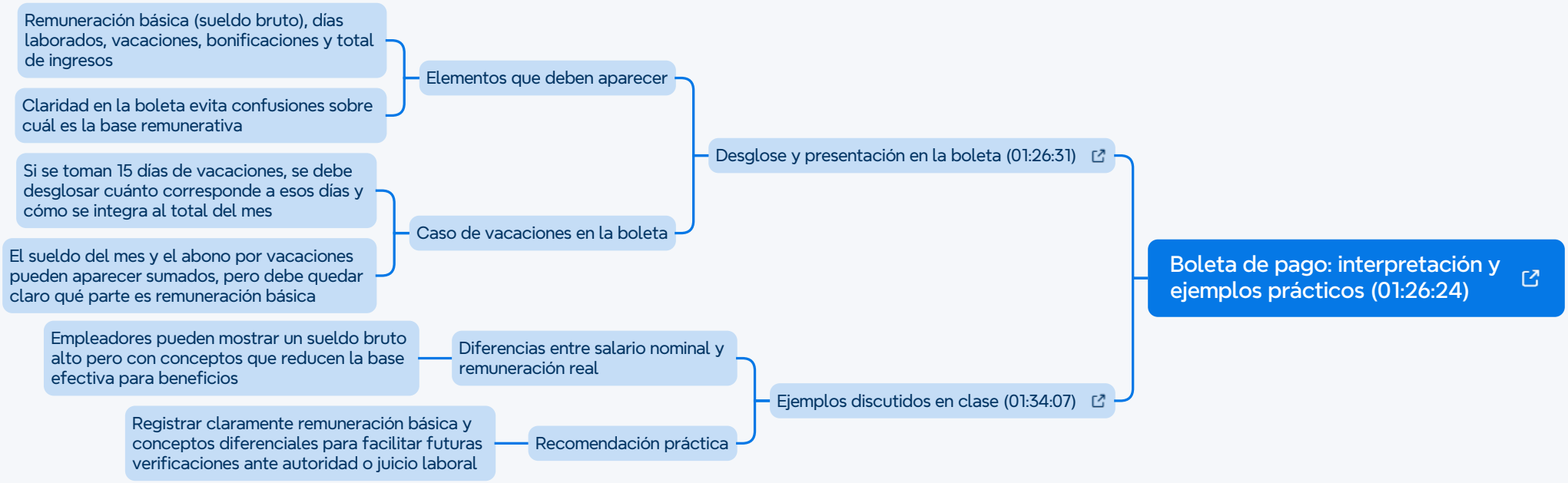

Debate sobre importancia de la remuneración y beneficios no monetarios (00:33:49)
¿La remuneración es el factor principal? (00:33:49)
Opiniones de alumnos: remuneración importante pero no única
Otros factores: desempeño, línea de carrera, ambiente laboral, beneficios complementarios
Beneficios "morales" y ejemplos empresariales (00:36:46)
Beneficios no monetarios de alto valor práctico
Acceso a clínica privada, pago de colegiatura, subsidio de vivienda, clubes exclusivos
Pueden compensar sueldos bajos y reducir rotación
Teletrabajo y equilibrio vida-trabajo
Modalidad que aporta bienestar y puede ser preferida sobre mayor salario
Regulación emergente sobre horas extras en teletrabajo

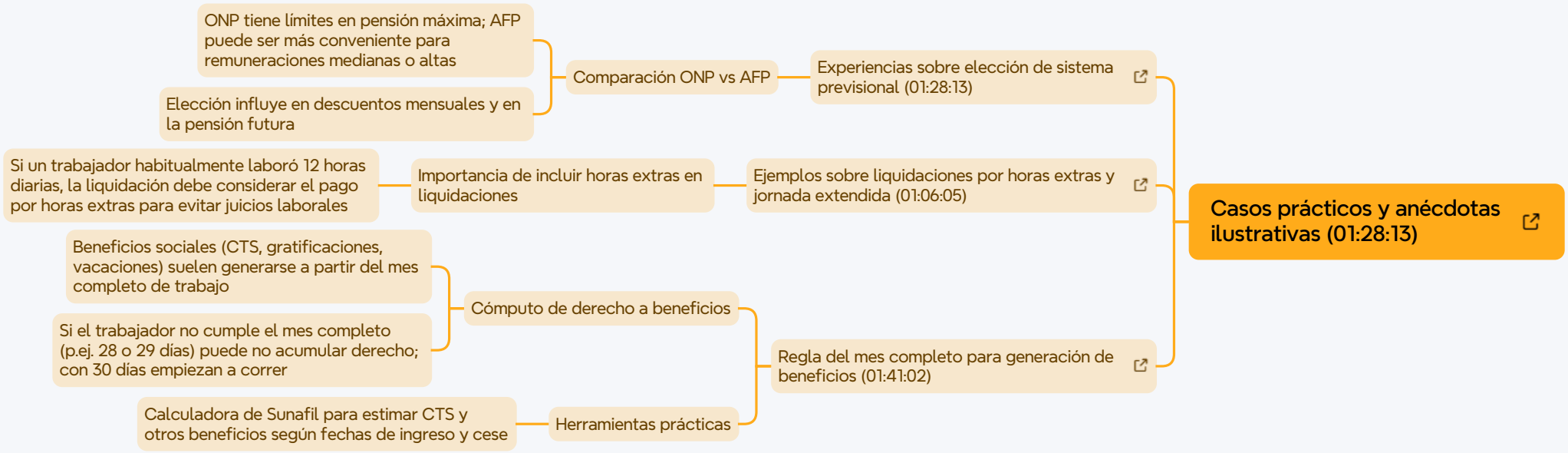

Marco legal y tutela constitucional de la remuneración (00:48:33)
Derecho constitucional a remuneración equitativa y suficiente (00:48:40)
Constitución protege remuneración como derecho fundamental
Prioridad en pagos en procesos concursales o quiebras: remuneraciones primero
Mecanismos estatales (MINTRA, inspección laboral, órganos de seguridad social) para reclamación
Remuneración mínima y debates regionales (00:53:54)
Remuneración mínima vital (RMV) como regulación estatal
Monto referencial mencionado: S/ 1,025 (contexto del video)
Propuesta de remuneración mínima por departamentos
Argumentos: diferencias de costo de vida entre Lima y provincias; controversias sobre equidad

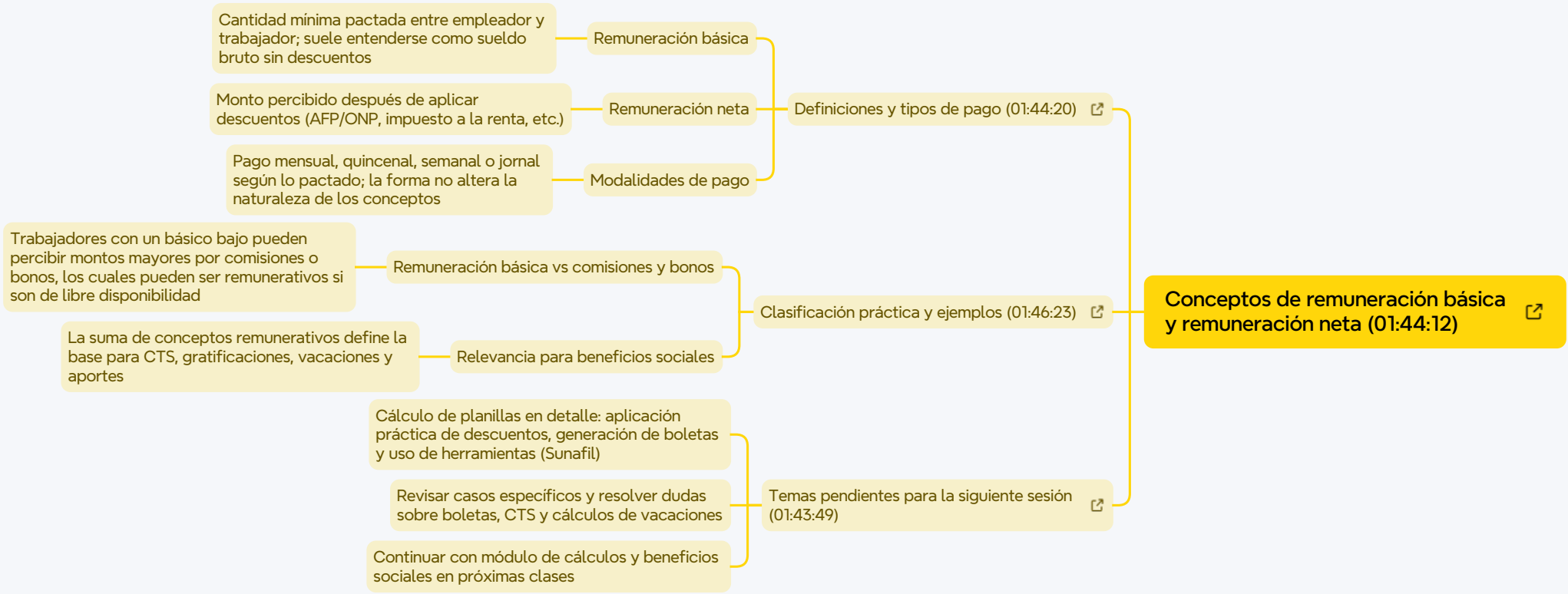

Formas de pago y criterio de "libre disponibilidad" (00:56:59)
Pago en dinero o en especie (00:56:59)
Historial legal: antes se permitía pago en especie; hoy más en dinero
En zonas rurales o selva aún puede mantenerse el pago en especie
Condición legal para pagos en especie
Deben ser de libre disponibilidad para considerarse remuneración; si requieren comprobantes o justificativos limitan la disponibilidad
Ejemplo práctico: viáticos y disponibilidad (00:58:50)
Viáticos como ejemplo concreto
Si el concepto no es de libre disponibilidad (destinado a pasajes, hospedaje) no es remunerativo
Si se paga periódicamente y queda a disposición del trabajador, puede considerarse remunerativo
Caso práctico de boletas y gastos operativos
Gastos que requieren rendición de boleta y demostración (ej. 10% de sustento) no son de libre disponibilidad
Ejemplo del Poder Judicial: jueces reciben montos que parecen remuneración pero son gastos operativos con rendición; por ello no siempre se consideran remunerativos


Determinación de lo que constituye remuneración (01:04:32)
Criterios para clasificar conceptos (01:04:32)
Libre disponibilidad como criterio central
Si el trabajador puede disponer libremente del monto, tiende a ser remuneración
Conceptos sujetos a comprobación o destinados a fines específicos suelen excluirse
Impacto en beneficios sociales y aportes
Los conceptos remunerativos integran la base para gratificaciones, CTS, vacaciones y aportes (AFP/ONP, salud)
Por ello empleadores pueden intentar estructurar pagos en bonos no remunerativos para reducir cargas sociales
Ejemplos y consecuencias prácticas (01:05:10)
Alimentación y su naturaleza
Pago directo de alimentación es remunerativo; pago indirecto por terceros (vales) puede no serlo
Horas extras y asignación familiar
Horas extras incrementan la base remunerativa y, a largo plazo, la liquidación por cese
Asignación familiar se suma a la remuneración para el cálculo de beneficios sociales


Descuentos en boleta y aportes previsionales (01:23:35)
Aportes a AFP/ONP y estructura de descuento (01:23:38)
Descuento por AFP (aplicable según elección)
Compuesto por aporte obligatorio (10% de la remuneración), prima por seguro (variable) y comisión de administración (variable)
Alternativa ONP
Descuento distinto (mencionado 13% en la explicación) y efectos diferentes sobre pensión futura
Elección entre AFP y ONP influye en deducciones y cobertura de pensión
Contribuciones y otros descuentos (01:24:15)
Aporte del empleador a salud (EsSalud) del 9%
Es contribución del empleador y aumenta con una mayor remuneración básica
Retenciones por impuesto a la renta (quinta categoría)
Se aplica según escalas y reduce el neto percibido por el trabajador
Efecto en bolsillo del trabajador y negociación de planilla
Incluir a un trabajador en planilla implica descontar AFP/ONP, impuesto y reconocer aportes del empleador; esto puede afectar la negociación salarial con trabajadores del hogar u otros


Boleta de pago: interpretación y ejemplos prácticos (01:26:24)
Desglose y presentación en la boleta (01:26:31)
Elementos que deben aparecer
Remuneración básica (sueldo bruto), días laborados, vacaciones, bonificaciones y total de ingresos
Claridad en la boleta evita confusiones sobre cuál es la base remunerativa
Caso de vacaciones en la boleta
Si se toman 15 días de vacaciones, se debe desglosar cuánto corresponde a esos días y cómo se integra al total del mes
El sueldo del mes y el abono por vacaciones pueden aparecer sumados, pero debe quedar claro qué parte es remuneración básica
Ejemplos discutidos en clase (01:34:07)
Diferencias entre salario nominal y remuneración real
Empleadores pueden mostrar un sueldo bruto alto pero con conceptos que reducen la base efectiva para beneficios
Recomendación práctica
Registrar claramente remuneración básica y conceptos diferenciales para facilitar futuras verificaciones ante autoridad o juicio laboral


Casos prácticos y anécdotas ilustrativas (01:28:13)
Experiencias sobre elección de sistema previsional (01:28:13)
Comparación ONP vs AFP
ONP tiene límites en pensión máxima; AFP puede ser más conveniente para remuneraciones medianas o altas
Elección influye en descuentos mensuales y en la pensión futura
Ejemplos sobre liquidaciones por horas extras y jornada extendida (01:06:05)
Importancia de incluir horas extras en liquidaciones
Si un trabajador habitualmente laboró 12 horas diarias, la liquidación debe considerar el pago por horas extras para evitar juicios laborales
Regla del mes completo para generación de beneficios (01:41:02)
Cómputo de derecho a beneficios
Beneficios sociales (CTS, gratificaciones, vacaciones) suelen generarse a partir del mes completo de trabajo
Si el trabajador no cumple el mes completo (p.ej. 28 o 29 días) puede no acumular derecho; con 30 días empiezan a correr
Herramientas prácticas
Calculadora de Sunafil para estimar CTS y otros beneficios según fechas de ingreso y cese


Conceptos de remuneración básica y remuneración neta (01:44:12)
Definiciones y tipos de pago (01:44:20)
Remuneración básica
Cantidad mínima pactada entre empleador y trabajador; suele entenderse como sueldo bruto sin descuentos
Remuneración neta
Monto percibido después de aplicar descuentos (AFP/ONP, impuesto a la renta, etc.)
Modalidades de pago
Pago mensual, quincenal, semanal o jornal según lo pactado; la forma no altera la naturaleza de los conceptos
Clasificación práctica y ejemplos (01:46:23)
Remuneración básica vs comisiones y bonos
Trabajadores con un básico bajo pueden percibir montos mayores por comisiones o bonos, los cuales pueden ser remunerativos si son de libre disponibilidad
Relevancia para beneficios sociales
La suma de conceptos remunerativos define la base para CTS, gratificaciones, vacaciones y aportes
Temas pendientes para la siguiente sesión (01:43:49)
Cálculo de planillas en detalle: aplicación práctica de descuentos, generación de boletas y uso de herramientas (Sunafil)
Revisar casos específicos y resolver dudas sobre boletas, CTS y cálculos de vacaciones
Continuar con módulo de cálculos y beneficios sociales en próximas clases